

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3328/2530

นาย อุดลย์ วงศ์ทุม มา ลา กับพวก
นาย ทองคำ บานชื่น ใน ฐานะ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เลย

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 182, มาตรา 183, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่เพิกถอน น.ส.3ก.ของโจทก์ที่อ้างว่า
ออกทับที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยโจทก์อ้างว่าที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์
ประเด็นแห่งคดีจึงอยู่ที่เหตุที่จำเลยออกคำสั่ง คือที่ดินพิพาทเป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์หรือไม่เท่านั้น การที่จำเลยให้การต่อสู้เพิ่มเติมจากประเด็นดัง
กล่าวออกไปอีกว่า จำเลยเพิกถอนชอบแล้ว เพราะ น.ส.3ก. ออกโดยผิดกฎหมาย
เนื่องจากโจทก์ไม่ได้ครอบครองมาก่อน อันเป็นผลให้ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นประเด็น
ข้อนี้ขึ้น แต่ข้อต่อสู้นี้ไม่มีผลกระทบต่อผลแห่งคดีย่อมไม่มีประเด็นที่จะกำหนดเป็น
ประเด็นข้อพิพาทให้คู่ความนำสืบ จึงเป็นการกำหนดประเด็นขึ้นโดยไม่ชอบ ถือได้ว่า
คดีไม่มีประเด็นดังกล่าว แม้ศาลล่างจะวินิจฉัยมากี่ไม่ผูกพันศาลฎีกาที่จะต้องวินิจฉัย
ให้.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 996 และเลขที่997 ตำบลด่านซ้าย อำเภอ

ด้านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ 16 มิถุนายน 2525 จำเลยได้ออกคำสั่งที่ 870/2525 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวอ้างว่าทับที่ดินสาธารณประโยชน์คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่มีชอบ เพราะที่ดินทั้งสองแปลงมิได้ออกทับที่ดินสาธารณประโยชน์ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของจังหวัดเลขที่ 870/2525 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2525 และให้โจทก์ทั้งสองยังเป็นผู้ครอบครองและมีสิทธิตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงต่อไป

จำเลยให้การว่า การที่จำเลยมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์ทั้งสอง เพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้โดยหลงผิดคลาดเคลื่อนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินทั้งสองแปลงนั้นเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก่อนโจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างว่าได้เริ่มครอบครอง คำสั่งของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจังหวัดเลขที่ 870/2525 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2525 เรื่องเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่เพิกถอน น.ส.3ก. ของโจทก์ทั้งสองที่อ้างว่าออกทับที่ดินสาธารณประโยชน์โดยโจทก์อ้างว่าที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์ประเด็นแห่งคดีจึงอยู่ที่เหตุที่จำเลยออกคำสั่ง คือที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หรือไม่เท่านั้น การที่จำเลยให้การต่อสู้เพิ่มเติมจากประเด็นดังกล่าวออกไปอีกว่า จำเลยเพิกถอนชอบแล้ว เพราะน.ส.3ก. ดัง

กล่าวออกโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากโจทก์ทั้งสองไม่ได้ครอบครองมาก่อนอันเป็นผลให้ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นประเด็นข้อนี้ขึ้นเห็นว่าข้อต่อสู้นี้ไม่มีผลกระทบถึงผลแห่งคดีแต่อย่างใด ย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทให้คู่ความนำสืบ ศาลชั้นต้นจึงกำหนดประเด็นข้อนี้ขึ้นโดยไม่ชอบ ถือได้ว่าคดีนี้ไม่มีประเด็นดังกล่าว แม้ศาลล่างจะได้วินิจฉัยมาแล้วก็ไม่ผูกพันที่ศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>